



АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ул. Якубовича, д.4, Санкт-Петербург, [номер]

<http://fasszo.arbitr.ru>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

[дата]

Дело №

[дело]

Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе
председательствующего Лицо 24 судей Лицо 25 Лицо 26

Лицо 26

при участии от акционерного общества Орг. 01 Орг. 01
Орг. 01 Лицо 27 (доверенность от [дата] от индивидуального
предпринимателя Лицо 28 Лицо 29 (доверенность
от [дата] от публичного акционерного общества Орг. 08
Лицо 30 (доверенность от [дата]

рассмотрев [дата] в открытом судебном заседании кассационную
жалобу акционерного общества Орг. 01 на
решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
от [дата] дополнительное решение от [дата] и постановление
Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от [дата] и
кассационную жалобу публичного акционерного общества Орг. 08
на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области от [дата] и постановление Тринадцатого арбитражного
апелляционного суда от [дата] по делу № [дело]

у с т а н о в и л:

Акционерное общество Орг. 01 адрес:
[адрес] ОГРН [номер]
ИНН [номер] (далее – Компания), обратилось в Арбитражный суд города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к индивидуальному
предпринимателю (далее – ИП) Лицо 28 Лицо 28 Лицо 28
ОГРНИП [номер] ИНН [номер] о взыскании [сумма]
задолженности по договору от [дата] [номер] (далее –
Договор) за период с [дата] по [дата] [сумма] неустойки,
начисленной на основании пункта 6.3 Договора за период с [дата] по
[дата] [сумма] задолженности по Договору за период с
[дата] по [дата]

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных
требований относительно предмета спора, привлечены ИП Лицо 31
Лицо 31 ОГРНИП [номер] ИНН [номер] и
публичное акционерное общество Орг. 08 адрес: [адрес]
[адрес] ОГРН [номер]

ИНН [номер] (далее – Орг. 08)

Решением от [дата] и дополнительным решением от [дата]
оставленными без изменения постановлением апелляционного суда от
[дата] в иске отказано.

В кассационных жалобах Компания и Орг. 08 ссылаясь на
неправильное применение судами норм материального права, несоответствие

их выводов фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, просят отменить решение от [дата] и постановление от [дата] принять новый судебный акт, которым иск удовлетворить в заявленном размере.

Компания в своей кассационной жалобе также обжалует дополнительное решение от [дата] ссылаясь на исследование судом первой инстанции новых доказательств при вынесении дополнительного решения, что, по мнению Компании, нарушает положения процессуального законодательства.

Как указывают податели жалоб, факт безучетного потребления электрической энергии является доказанным, так как в соответствии со сложившейся судебной практикой повреждение клеммной пломбы на спорном приборе учета относится к той группе нарушений порядка учета электрической энергии, совершение которых не требует доказывания наличия каких-либо последствий, связанных с достоверностью показаний прибора учета; вывод судов первой и апелляционной инстанций о том, что на спорном приборе учета пломбы государственной поверки были сохранены, не исключает факт безучетного потребления электрической энергии, отсутствие пломбы на клеммной крышке предоставляет потребителю возможность бесконтрольно потреблять электрическую энергию, которая в силу особенностей включения прибора учета в электрическую сеть не может быть зафиксирована прибором учета; ИП Лицо 28 не опроверг презумпцию безучетного потребления электрической энергии, напротив, акт безучетного потребления был подписан без замечаний, а из процессуальных документов, представленных ИП Лицо 28 и ИП Лицо 31 следует, что срыв клеммной пломбы ими признается; использование данных спорного прибора после проведения проверки в целях расчета между Компанией и ИП Лицо 28 вопреки выводам судов первой и апелляционной инстанций, не свидетельствует об отсутствии безучетного потребления электрической энергии и не подтверждает объем фактического энергопотребления.

Орг. 08 в своей кассационной жалобе также указывает, что ИП Лицо 28 не доказал объем фактического энергопотребления, а также суды первой и апелляционной инстанций не имели оснований для снижения выявленного объема безучетного потребления до нуля, в связи с чем отказ в иске не правомерен.

От ИП Лицо 28 и ИП Лицо 31 поступили отзывы на кассационные жалобы, в которых они против удовлетворения жалоб возражают.

В судебном заседании представители Компании и Орг. 08 поддержали доводы своих кассационных жалоб, а представитель ИП Лицо 28 против их удовлетворения возражал.

ИП Лицо 31 извещен надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, однако в судебное заседание не явился, своих представителей в суд кассационной инстанции не направил, что в соответствии со статьей 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) не может служить препятствием для рассмотрения жалобы.

Законность обжалуемых судебных актов проверена в кассационном порядке.

Как следует из материалов дела, Компания (гарантирующий поставщик) и ИП Лицо 28 (потребитель) [дата] заключили Договор (в редакции дополнительных соглашений от [дата] и от [дата] по условиям которого гарантирующий поставщик обязуется осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а также самостоятельно или через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии

и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, а покупатель обязуется оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) по Договору в целях ее продажи потребителю (пункт 1.1 Договора).

Права и обязанности сторон определены сторонами в разделе 2 Договора, а порядок расчетов – в разделе 4.

В силу пункта 4.5 Договора гарантирующий поставщик ежемесячно до 18-го числа месяца, следующего за расчетным (оплачиваемым), выписывает и направляет в банк потребителя платежный документ; сумма платежного документа уменьшается на сумму внесенного авансового платежа за расчетный период.

Платежные документы оплачиваются без акцепта потребителя в срок до 25-го числа месяца, в котором выставлен платежный документ (пункт 4.7 Договора).

Гарантирующий поставщик ежемесячно до 18-го числа месяца выписывает и направляет в банк потребителя платежный документ, оплачиваемый с акцептом потребителя, на авансовый платеж за месяц, следующий за месяцем выставления документа; платежный документ оплачивается потребителем до 25-го числа месяца, в котором он был выставлен; датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет гарантирующего поставщика (пункт 4.8 Договора).

В соответствии с пунктом 6.3 Договора при просрочке оплаты потребитель уплачивает гарантирующему поставщику штрафную неустойку в виде пеней в размере 0,5 % от неуплаченной или несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки.

В приложении А к Договору стороны согласовали перечень энергоснабжаемых объектов.

Сотрудником Компании произведена проверка энергоснабжаемого объекта (нежилое помещение), расположенного по адресу: [адрес] [адрес] по результатам которой составлен акт о неучтенном (безучетном) потреблении электроэнергии от [дата] [номер] (далее – Акт).

В ходе данной проверки сотрудником Компании выявлено нарушение пломбы на клеммной крышке прибора учета предпринимателя, факт установки которой подтверждается актом допуска прибора учета (измерительного комплекса, системы учета) электрической энергии в эксплуатацию от [дата] (раздел 3).

При этом в акте визуального осмотра измерительного комплекса от [дата] зафиксировано, что пломбы госповерки в сохранности; показания на дату посещения составили [значение]

Спорный объект передан ИП Лицо 31 во временное владение и пользование на основании договора аренды, заключенного между ним и ИП Лицо 28

В связи с выявленным фактом безучетного потребления электроэнергии Компания произвела расчет объема потребления электроэнергии с применением расчетного способа за период с [дата] по [дата]

Компания выставила счет на оплату от [дата] [номер] (счет-фактура от [дата] [номер])

Поскольку ИП Лицо 28 не оплатил поставленную в спорный период электрическую энергию, Компания направила в его адрес претензию от [дата] [номер] с требованием погасить задолженность по оплате безучетного потребления, а также электрической энергии, поставленной по

Договору в период с [дата] по [дата] в добровольном порядке.

В связи с отсутствием своевременной оплаты указанного счета-фактуры Компания направила в адрес Общества претензию от [дата] [номер] [номер] оставление которой без удовлетворения послужило основанием для обращения с настоящим иском в арбитражный суд.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства, пришел к выводу о том, что при отсутствии повреждений иных пломб и целостности прибора учета оснований для применения расчетного способа определения объема потребленной ответчиком электрической энергии не имеется, и в иске отказал; дополнительным решением от [дата] оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, в исковых требованиях Компании о взыскании [сумма] задолженности по Договору за период с [дата] по [дата] [сумма] неустойки, начисленной на основании пункта 6.3 Договора за период с [дата] по [дата] было отказано в связи с их добровольным удовлетворением.

Проверив материалы дела и обоснованность доводов, приведенных в кассационной жалобе, суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам.

Статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

Оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон (пункт 1 статьи 544 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 543 ГК РФ на абонента возложена обязанность обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых энергетических сетей, а также приборов и оборудования, незамедлительно сообщать энергоснабжающей организации о неисправностях приборов учета энергии.

Порядок учета электрической энергии и взаимодействия участников розничного рынка электроэнергии при выявлении безучетного потребления электроэнергии регулируется Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 (далее – Основные положения).

В соответствии с пунктом 2 Основных положений безучетное потребление представляет собой потребление электрической энергии с нарушением установленного договором энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договором оказания услуг по передаче электрической энергии) и Основными положениями порядка учета

электрической энергии со стороны потребителя (покупателя), выразившимся во вмешательстве в работу прибора учета (системы учета), обязанность по обеспечению целостности и сохранности которого (которой) возложена на потребителя (покупателя), в том числе в нарушении (повреждении) пломб и (или) знаков визуального контроля, нанесенных на прибор учета (систему учета), в несоблюдении установленных договором сроков извещения об утрате (неисправности) прибора учета (системы учета), а также в совершении потребителем (покупателем) иных действий (бездействия), которые привели к искажению данных об объеме потребления электрической энергии (мощности).

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 27.09.2017 № 301-ЭС17-8833, безучетное потребление электрической энергии действующее законодательство обуславливает совершением потребителем различных действий, одни из которых являются основанием для квалификации в качестве безучетного потребления в силу факта их совершения потребителем, тогда как другие действия для подобной квалификации должны привести к искажению данных об объеме потребления электрической энергии.

К первой группе относятся действия, выразившиеся во вмешательстве потребителя в работу прибора (системы) учета, в том числе нарушение (повреждение) пломб или знаков визуального контроля, нанесенных на прибор (систему) учета, а также несоблюдение установленных договором сроков извещения об утрате (неисправности) прибора (системы) учета. Совершение перечисленных действий не требует установления судом каких-либо последствий, связанных с достоверностью показаний приборов учета после их совершения, и является основанием для применения расчетного способа определения объема электроэнергии, подлежащего оплате таким потребителем.

Ко второй группе относятся иные, не связанные с вмешательством в работу прибора учета действия потребителя, которые привели к искажению данных об объеме потребления электрической энергии.

В соответствии с пунктом 169 Основных положений сетевые организации и гарантирующие поставщики проверяют соблюдение требований, определяющих порядок учета электрической энергии, условий заключенных договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, договоров оказания услуг оперативно-диспетчерского управления в части организации коммерческого учета, а также проводят проверки на предмет выявления фактов безучетного потребления и бездоговорного потребления электрической энергии.

Результаты проверки приборов учета сетевая организация оформляет актом проверки расчетных приборов учета, который подписывается сетевой организацией и лицами, принимавшими участие в проверке. Акт составляется в количестве экземпляров по числу лиц, принимавших участие в проверке, по одному для каждого участника. Результатом проверки является заключение о пригодности расчетного прибора учета для осуществления расчетов за потребленную (произведенную) на розничных рынках электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги по передаче электрической энергии, о соответствии (несоответствии) расчетного прибора учета требованиям, предъявляемым к такому прибору учета, а также о наличии (об отсутствии) безучетного потребления или о признании расчетного прибора учета утраченным (пункт 176 Основных положений).

По факту бездоговорного потребления электроэнергии сетевой

организацией составляется акт о неучтенном потреблении электроэнергии (пункт 177 Основных положений).

В силу пункта 178 Основных положений в акте о неучтенном потреблении электрической энергии, за исключением случая составления такого акта при выявлении бездоговорного потребления в период приостановления поставки электрической энергии по договору в связи с введением полного ограничения режима потребления электрической энергии, должны содержаться: данные о лице, осуществляющем безучетное потребление или бездоговорное потребление электрической энергии; данные о способе и месте осуществления безучетного потребления или бездоговорного потребления электрической энергии; данные о приборах учета на момент составления акта; данные о дате предыдущей проверки приборов учета - в случае выявления безучетного потребления, дате предыдущей проверки технического состояния объектов электросетевого хозяйства в месте, где выявлено бездоговорное потребление электрической энергии, - в случае выявления бездоговорного потребления электрической энергии; данные о ранее установленных контрольных пломбах и (или) знаках визуального контроля с приложением документов, подтверждающих факт их установления (при установлении факта срыва и (или) нарушения сохранности установленных контрольных пломб и (или) знаков визуального контроля); объяснение лица, осуществляющего безучетное или бездоговорное потребление электрической энергии, относительно выявленного факта; замечания к составленному акту (при их наличии).

Согласно пункту 189 Основных положений сетевая организация оформляет счет для оплаты стоимости электрической энергии в объеме бездоговорного потребления и направляет его лицу, осуществившему бездоговорное потребление.

Лицо, осуществившее бездоговорное потребление, обязано оплатить счет для оплаты стоимости электрической энергии в объеме бездоговорного потребления в течение 10 дней со дня получения счета.

При отказе лица, осуществившего бездоговорное потребление, от оплаты указанного счета стоимость электрической энергии в объеме бездоговорного потребления взыскивается с такого лица сетевой организацией в порядке взыскания неосновательного обогащения на основании акта о неучтенном потреблении электрической энергии и счета для оплаты стоимости электрической энергии в объеме бездоговорного потребления.

Таким образом, фиксация безучетного потребления электрической энергии с соблюдением порядка, предусмотренного Основными положениями, является основанием для взыскания с потребителя стоимости ресурса, потребленного при отсутствии организации его коммерческого учета.

Суды первой и апелляционной инстанций, приняв во внимание, что после проведения проверки тот же прибор учета [номер] используется сторонами при расчете по настоящее время, в акте визуального осмотра измерительного комплекса от [дата] зафиксировано, что пломбы госповерки в сохранности, пришли к выводу о том, что материалами дела не подтверждается совершение потребителем действий, которые привели к искажению данных об объеме потребления электрической энергии (мощности), и в иске отказали.

Кассационная инстанция считает, что суды отказывая в иске, не учли следующего.

Как указывалось ранее, в соответствии с правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 27.09.2017 № 301-ЭС17-8833, безучетное потребление электрической энергии действующее законодательство обуславливает совершением потребителем различных

действий, одни из которых являются основанием для квалификации в качестве безучетного потребления в силу факта их совершения потребителем, тогда как другие действия для подобной квалификации должны привести к искажению данных об объеме потребления электрической энергии.

Отсутствие (повреждение) пломбы на приборах учета, установленной сетевой организацией, в силу самого факта такого нарушения является основанием для квалификации потребления электрической энергии в качестве безучетного и не требует установления судом каких-либо последствий, связанных с достоверностью показаний приборов учета после совершения нарушения. Таким образом, нарушение пломбы сетевой организации на приборах системы учета электроэнергии, если это не вызвано действием непреодолимой силы, лишает законной силы учет электроэнергии, осуществляемый данным расчетным счетчиком, независимо от способа потребления электроэнергии. Отсутствие признаков вмешательства в прибор учета и исправность самого прибора не освобождают потребителя от ответственности по обеспечению сохранности всей системы учета. При этом техническая исправность прибора учета не свидетельствует об отсутствии фактического безучетного потребления, поскольку при вскрытии, повреждении пломбы имеет место вмешательство в работу прибора учета, что влечет недостоверность отражаемых им данных об объеме потребления.

Пломбировка прибора учета производится во избежание свободного доступа к открытым токоведущим частям, позволяющим потреблять энергию без учета. Обязательность пломбирования прибора учета установлена пунктом 2.11.18 действовавших на момент установки спорного прибора учета Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», и нарушение такой пломбы признается обстоятельством, влекущим невозможность признания законным учета электроэнергии по счетчику и соответственно - влекущим ответственность абонента в виде взыскания стоимости безучетного потребления электроэнергии. В случае выявления нарушения пломбы отсутствует объективная возможность определить способ безучетного потребления абонентом электроэнергии, однако при таком нарушении возможен несанкционированный доступ к данным средствам учета, в связи с чем данное нарушение априори квалифицируется как безучетное потребление электрической энергии.

Факт нарушения пломбы на клеммной крышке прибора учета является самостоятельным и достаточным основанием для признания потребления электроэнергии безучетным (определение Верховного Суда Российской Федерации от [дата] № [номер] по делу № [дело])

Также в материалы дела представлен отзыв ИП Лицо 31 (том дела 1, листы дела 25–26), в котором указывается, что ИП Лицо 31 передал часть спорного помещения в субаренду, и в целях производства работ для присоединения отдельного прибора учета потребления электрической энергии для части помещения, переданного в субаренду, пломба на клеммной крышке спорного прибора учета была нарушена.

Таким образом, выводы судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии со стороны ИП Лицо 28 безучетного потребления электрической энергии являются преждевременными.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 АПК РФ по результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд кассационной инстанции вправе отменить обжалуемый акт суда первой инстанции и (или) постановление

суда апелляционной инстанции полностью или в части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий арбитражный суд, решение, постановление которого отменено или изменено.

Учитывая, что обстоятельства дела являются неисследованными в полном объеме, вся совокупность доказательств не была предметом оценки судов, судебная коллегия суда кассационной инстанции считает судебные акты подлежащими отмене в силу положений частей 1 и 3 статьи 288 АПК РФ, а дело направлению на новое рассмотрение в силу пункта 3 части 1 статьи 287 АПК РФ в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду следует учесть изложенное, разрешить вопрос о наличии или отсутствии безучетного потребления электрической энергии, при признании факта безучетного потребления электрической энергии доказанным при необходимости разрешить вопрос о снижении величины ответственности абонента за нарушение правил пользования энергией согласно пункту 11 Обзора судебной практики по спорам об оплате неучтенного потребления воды, тепловой и электрической энергии, поставленной по присоединенной сети, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 22.12.2021, при правильном применении норм материального и процессуального права разрешить спор, а также распределить судебные расходы сторон, понесенные в том числе на стадии кассационного обжалования.

Руководствуясь статьями 286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Западного округа

п о с т а н о в и л:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от [дата] дополнительное решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от [дата] и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от [дата] по делу № [дело] отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Председательствующий

Лицо 24

Судьи

Лицо 25

Лицо 26